SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3187666 - SP(2026/0069476-3)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO	:	GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Carlos Henrique dos Santos Pereira contra decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o processamento de seu apelo extremo. O recurso especial visava à reforma de acórdão proferido pelo Quinto Grupo de Direito Criminal daquela Corte, que não conheceu de revisão criminal ajuizada para desconstituir condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

O histórico fático remonta ao dia 6 de março de 2023, quando o agravante, ao ser transferido para a Penitenciária Valentim Alves da Silva, em Álvaro de Carvalho/SP, foi submetido a revista de rotina. Na ocasião, agentes penitenciários localizaram, no interior de um pacote de fumo pertencente ao réu, 15 porções de maconha, pesando líquido 12,19 gramas. Embora o recorrente tenha admitido a posse da substância, alegou de forma persistente que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, declarando-se usuário desde a infância.

Nas instâncias ordinárias, a pretensão punitiva foi julgada procedente. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Garça/SP condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-multa. O magistrado sentenciante fundamentou a condenação na natureza e forma de acondicionamento da droga, entendendo que o fracionamento em 15 invólucros elidiria a presunção de uso pessoal, tese que foi integralmente ratificada pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de apelação.

Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal, sustentando que a quantidade apreendida (12,19g) estaria dentro do limite de 40 gramas fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506(RE 635.659/SP), o que implicaria a atipicidade material da conduta ou, ao menos, a sua desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Contudo, o Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, sob o argumento de que a via eleita não admite o mero reexame de provas e que a presunção do Tema 506 é apenas relativa, tendo sido afastada concretamente pela finalidade mercantil evidenciada no cárcere.

A decisão que inadmitiu o recurso especial fundamentou-se nos óbices das Súmulas 7 e 13 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. No presente agravo, o recorrente busca afastar tais entraves processuais, reiterando que a discussão é estritamente jurídica, centrada na correta valoração dos fatos incontroversos e na aplicação do precedente vinculante da Suprema Corte.

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, ofereceu parecer pelo conhecimento do agravo e desprovimento do recurso especial. O Subprocurador-Geral da República oficiante argumentou que a pretensão de desclassificação demanda inevitável revolvimento fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ, e que o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado com o devido cotejo analítico exigido pelo Regimento Interno desta Corte Superior.

É o relatório.

Do conhecimento do Agravo

O presente Agravo em Recurso Especial foi interposto em observância aos requisitos formais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade da representação processual. A insurgência volta-se contra o despacho denegatório proferido pela Presidência da

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50

Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que impediu a subida do recurso especial ao fundamento de que incidiriam os óbices das Súmulas 7 e 13 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Em análise detida das razões recursais apresentadas pelo agravante, verifica-se o pleno atendimento ao comando do artigo 1.042, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. O recorrente logrou êxito em confrontar dialeticamente os motivos da inadmissão, argumentando que a discussão travada não demanda o reexame de provas, mas sim a correta valoração jurídica de fatos incontroversos à luz do Tema 506 do STF. Outrossim, justificou a ocorrência de erro material na menção a dispositivo estranho à lide e demonstrou a divergência jurisprudencial por meio de paradigma desta Corte Superior, afastando, assim, a suposta deficiência de fundamentação e a aplicação da Súmula 13/STJ .

Dessa forma, resta superado o óbice da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Diante da satisfação do ônus da dialeticidade, impõe-se o conhecimento do agravo para que se proceda ao exame dos pressupostos de admissibilidade e, se for o caso, do próprio mérito do recurso especial, permitindo que esta instância extraordinária exerça sua função de controle da legalidade federal.

Do não conhecimento do recurso especial - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ

No que concerne ao mérito da controvérsia, a pretensão recursal de desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 não admite acolhimento nesta instância extraordinária. A análise do inconformismo revela que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exercer sua soberania na apreciação do acervo fático-probatório, concluiu de forma motivada pela configuração do crime de tráfico de drogas. Para as instâncias ordinárias, as circunstâncias em que se deu a apreensão da substância entorpecente evidenciam o dolo de mercancia, superando a tese de posse para exclusivo consumo pessoal defendida pelo recorrente.

Os elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal foram determinantes para o édito condenatório. Restou incontroverso nos autos que o agravante portava 12,19 gramas de maconha, contudo, o ponto nodal reside na forma de acondicionamento da droga — dividida em 15 porções individuais — e no local da abordagem, ocorrida no interior da Penitenciária de Álvaro de Carvalho/SP. Segundo o entendimento consolidado pelas instâncias de origem, o fracionamento meticuloso da substância em uma quinzena de invólucros, aliado à tentativa de introdução e guarda do material em ambiente prisional de segurança rigorosa, constitui indicativo seguro da finalidade de disseminação entre a população carcerária.

Nesse cenário, a pretensão de alterar a tipificação da conduta esbarra frontalmente no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sobre o animus do agente — se destinado ao tráfico ou ao uso — demandaria o revolvimento minucioso do conjunto fático-probatório, atividade vedada na via do recurso especial. Este Tribunal não atua como terceira instância revisora de fatos, mas sim como guardião da lei federal, razão pela qual, uma vez assentada a premissa da traficância com base em elementos concretos do processo, tal entendimento torna-se insindicável em sede extraordinária.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte entendimento desta Corte Superior:

> EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, fundamentado na alegação de que os elementos considerados pelo acórdão recorrido (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimento de guardas municipais) não seriam suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida a figura do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. O acórdão recorrido destacou que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro fracionado e os depoimentos dos guardas municipais indicam a prática de tráfico de entorpecentes, afastando a tese de posse para consumo pessoal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimentos de guardas municipais) são suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas ou se

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50

demandam reexame de provas para desclassificação para posse para consumo pessoal. III. Razões de decidir 4. A configuração do crime de tráfico de drogas foi fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos dos guardas municipais, que possuem fé pública e não foram desacreditados por indícios concretos de parcialidade. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, conforme Súmula nº 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos de agentes públicos, desde que não haja indícios concretos de parcialidade. 2. O reexame de provas para desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, salvo demonstração de parcialidade ou imprestabilidade no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28; Súmula nº 7 do STJ; Súmula nº 83 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.852.322/DF , Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025. (AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. 2. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 562 dias-multa, em razão da posse de 5,98 g de crack fracionados em 15 pedras, apreendidas após abordagem policial. 3. O Tribunal de origem concluiu pela prática do crime de tráfico de drogas, destacando o histórico de reincidência, a multiplicidade de processos criminais em curso e o fracionamento das substâncias em porções individualizadas, características da atividade mercantil ilícita. 4. A defesa sustenta que a apreensão de reduzida quantidade de entorpecente, aliada à inexistência de instrumentos típicos da mercancia, reforça a conclusão de que o recorrente se enquadra como mero usuário, pleiteando a desclassificação da conduta. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao aplicar o óbice da Súmula 7/STJ, foi acertada, considerando que a pretensão do agravante seria de revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão do Tribunal de Justiça estadual. III. Razões de decidir 6. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela prática do crime de tráfico de drogas, considerando o histórico de reincidência, a multiplicidade de processos criminais em curso e o fracionamento das substâncias em porções individualizadas, características da atividade mercantil ilícita. 7. A pretensão de desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas que fundamentaram a condenação, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo argumento relevante que justifique sua reforma. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de desconstituir entendimento das instâncias ordinárias que analisaram o conjunto probatório e concluíram pela prática do crime de tráfico de drogas encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 35, caput; Código Penal, art. 59; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AREsp 2.734.728/SC , Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024. (AgRg no AREsp n. 3.033.710/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50

Ademais, não socorre ao recorrente a invocação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506(RE 635.659/SP). Embora a Suprema Corte tenha estabelecido uma presunção de uso pessoal para a posse de até 40 gramas de maconha, tal presunção possui natureza jurídica de juris tantum, ou seja, é relativa e admite prova em contrário. No caso em tela, o Tribunal bandeirante afastou fundamentadamente a referida presunção ao apontar que o contexto da apreensão (ambiente prisional) e a natureza do preparo da droga (15 porções prontas para entrega) elidiriam a condição de mero usuário.

Portanto, constatado que as instâncias inferiores justificaram o afastamento da presunção do Tema 506 com suporte em elementos fáticos extraídos dos próprios autos, a revisão dessa decisão exigiria, novamente, o reexame de provas, o que é impedido pelo verbete sumular mencionado. A decisão condenatória encontra-se devidamente amparada pela interpretação razoável da prova oral e documental, não restando demonstrada qualquer ilegalidade que autorize a intervenção deste Tribunal para operar a pretendida desclassificação.

Nesse norte, a jurisprudência atual reafirma a incidência do óbice sumular mesmo após a fixação do parâmetro objetivo pelo STF:

> EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a verificação de flagrância que justifique a entrada forçada em domicílio demanda a análise do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ quando se pretende rever as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias. 2.Quanto à alegação de aplicabilidade do Tema 506 do STF, não obstante a quantidade de droga apreendida estar abaixo do limite estabelecido como presunção de uso pessoal (40 gramas), a decisão agravada corretamente reconheceu a existência de outros elementos nos autos que indicam a prática do crime de tráfico, afastando a incidência da presunção relativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 932.027/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

> EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. SÚMULAS N. 7, STJ E 284, STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica apta a superar o óbice da Súmula n. 7, STJ e da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, ante a falta de cotejo analítico, atraindo a incidência da Súmula n. 284, STF. 2. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena redimensionada em sede de apelação para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 3. O agravante ajuizou revisão criminal com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a apreensão de 19 gramas de maconha presume consumo pessoal, conforme o Tema n. 506, STF, e requerendo a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. O pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que afastou a presunção relativa do Tema n. 506 com base em elementos probatórios que indicaram fornecimento de drogas a outros apenados. 4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido pela corte local com fundamento nas Súmulas n. 7, STJ e 284, STF. O agravante interpôs agravo contra a decisão de inadmissibilidade, que foi rejeitado monocraticamente, mantendo-se os fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa de uso pessoal de drogas, prevista no Tema n. 506, STF, pode ser afastada com base em elementos probatórios que indiquem intuito de mercancia, e se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A presunção de uso pessoal de drogas, conforme o Tema n. 506, STF, é relativa e pode ser afastada por

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50

elementos probatórios que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão e a conduta do agente. 7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório em recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ. 8. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em hipóteses de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 9. No caso concreto, a presunção de uso pessoal foi afastada pela Corte de origem com base em elementos probatórios que evidenciaram o fornecimento de drogas a outros apenados, inclusive com reconhecimento pelo próprio agravante, não sendo possível reabrir o debate probatório na via especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de uso pessoal de drogas, prevista no Tema n. 506, STF, é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que indiquem intuito de mercancia. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em hipóteses de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006 , art. 33, caput; CPP, art. 621, inciso I; CPC, art. 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º. Jurisprudência relevante citada:STF, RE 635.659, Tema n. 506; STJ, AREsp 2739086/RN, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024; STJ, REsp n. 2.147.290/PR, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 940.042/SP, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.898.557/DF, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.759.314/MA, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025. (AgRg no AREsp n. 2.868.374/RS , relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

ÓBICES FORMAIS (DISSÍDIO E FUNDAMENTAÇÃO)

Ultrapassada a questão do revolvimento probatório, a admissibilidade do recurso especial encontra óbices intransponíveis de ordem estritamente formal, que impedem o conhecimento da insurgência tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Em primeiro plano, constata-se a manifesta deficiência na fundamentação recursal, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia neste Tribunal Superior.

O recorrente, ao estruturar suas razões de mérito, incorreu em erro material significativo ao sustentar a violação ao artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal — dispositivo que versa sobre agravantes em situações de calamidade pública ou desastre — temática esta que é absolutamente estranha aos fatos narrados na lide, voltada exclusivamente ao tráfico de drogas em ambiente prisional. Tal incongruência demonstra que as razões apresentadas encontram-se dissociadas da realidade fática e jurídica estabelecida no acórdão recorrido, impedindo a exata compreensão da controvérsia e o exercício do controle de legalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO D EFICIENTE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. A elaboração de razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos utilizados pelo acórdão impugnado impede a exata compreensão da controvérsia, obstando o conhecimento do apelo nobre, conforme o óbice previsto na Súmula n. 284/STF. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 1.030.057/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50

DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Configura fundamentação deficiente, a impedir a exata compreensão da controvérsia, o desenvolvimento, nas razões recursais, de temática ou argumentação dissociada do dispositivo legal apontado violado ou quando o artigo de lei indicado não contém comando normativo capaz de amparar a pretensão recursal induzindo ao direito pleiteado. Incidência da Súmula 284/STF 2. A falta de indicação do dispositivo legal objeto da interpretação divergente entre os acórdãos recorrido e paradigma constitui fundamentação deficiente e inviabiliza a abertura da instância especial. Aplicação à hipótese da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.470.232/MG , relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 23/3/2018.)

No que tange à alegação de divergência jurisprudencial, a insurgência padece de vícios insanáveis quanto à comprovação do dissídio. O agravante limitou-se à citação de ementas e à menção genérica de julgados, sem proceder ao indispensável cotejo analítico exigido pelo artigo 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Para a configuração do dissídio, não basta a mera transcrição de trechos de julgados; é imperativo que o recorrente demonstre a similitude fática entre o caso concreto e os paradigmas invocados, evidenciando que, diante de situações idênticas, foram atribuídas interpretações jurídicas distintas à mesma norma federal.

Sobre o rigor formal na demonstração da divergência, colhe-se:

EMENTA: RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E TRECHOS DE VOTO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. DISSÍDIO NOTÓRIO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Revela-se incabível o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando o recorrente não procede ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa, por não se amoldar às exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 2. Não é possível mitigar os requisitos formais de admissibilidade do recurso especial previstos na legislação processual quanto à necessidade de indicação do artigo de lei sobre o qual recai a controvérsia no caso em que não se trata de divergência jurisprudencial notória. Precedentes. 3. A simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não tem o condão de caracterizar o cotejo analítico, vez que este requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma, ainda quando se trate de dissídio notório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 919.782/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 5/10/2016.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO COTEJO ANALÍTICO E NA SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos a acórdão que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em razão da ausência de cotejo analítico e de demonstração adequada da similitude fática, da insuficiência da mera transcrição de ementas e da inobservância dos requisitos formais para a comprovação do dissídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao exame do cotejo analítico e da similitude fática, alegadamente não considerados, com pedido de acolhimento dos embargos para sanar o vício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado. 4. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta e rejeita, de forma clara, a tese de cotejo analítico e de similitude fática, assentando a insuficiência da transcrição de ementas e a falta de cumprimento dos

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50

requisitos formais para a demonstração do dissídio. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou devidamente a questão referente ao cotejo analítico e à similitude fática, concluindo pela insuficiência da transcrição de ementas e pela ausência de requisitos formais". Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2º. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.944.485/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

Por fim, reforça a inadmissibilidade do apelo a utilização de acórdãos proferidos pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como paradigmas para fundamentar o recurso especial. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não autoriza a abertura da instância extraordinária. O recurso especial possui a finalidade precípua de uniformizar a interpretação da lei federal entre tribunais diversos, de sorte que eventuais conflitos internos de jurisprudência em uma mesma Corte estadual devem ser resolvidos pelas vias processuais adequadas no âmbito da própria origem.

Nesse norte, reafirma-se o óbice sumular:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial"(Súmula n. 13/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 362.580/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS DO MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Ação de cobrança. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especialsúmula 211/STJ). 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial (súmula 283/STF). 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível(súmula 7/STJ). 5. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial(súmula 13/STJ). 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.110.351/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Portanto, diante da deficiência técnica do recurso especial, da ausência de cotejo analítico e da inaplicabilidade de julgados do mesmo tribunal para fins de dissídio, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida de rigor.

Diante de todo o exposto, constata-se que a pretensão recursal não reúne condições de prosperar, uma vez que as razões do agravo, embora tenham combatido formalmente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não foram suficientes para demonstrar a viabilidade do conhecimento do recurso especial. A fundamentação apresentada no apelo nobre padece de vícios técnicos insanáveis, notadamente a indicação de dispositivo legal dissociado da lide e a ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, o que atrai a incidência das barreiras processuais consubstanciadas nas Súmulas 284 do Supremo Tribunal Federal e 13 deste Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, no que tange ao pleito de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio, verifica-se que o acolhimento da tese defensiva exigiria o inevitável

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice instransponível na Súmula 7/STJ. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, fixaram a premissa de que o fracionamento da droga em 15 porções e o local da apreensão em estabelecimento prisional evidenciam o intuito de mercancia, afastando fundamentadamente a presunção relativa do Tema 506/STF. Assim, deve ser integralmente mantida a condenação de Carlos Henrique dos Santos Pereira à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento da sanção pecuniária imposta.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Documento eletrônico VDA56484912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 11/05/2026 às 17:00:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 16:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 01c27ec3-0127-47fd-bdc3-238cba139d50